

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2542

นาย โกมินทร์ พิมพ์ จันทร
นาย วิทยา จันทวีศิริรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 337

โจทก์และจำเลยทั้งเก้าต่างเป็นกรรมการสุขาภิบาลด้วยกัน แต่เดิมเมื่อปี 2536 สุขาภิบาลว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดห.ให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำในเขตสุขาภิบาล ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน 100,000 บาท แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเพราะมีเงื่อนไขว่า ในปีต่อไปหากห้างหุ้นส่วนจำกัดห.ประมุลงานจากสุขาภิบาลได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดห. ก็จะไม่รับเงินจำนวน 100,000 บาท ตามที่ตกลงจ้าง ต่อมาปี 2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัดห. ซึ่งมีโจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้รับการว่าจ้างในกรณีพิเศษ จากนายอำเภอ ประธานคณะกรรมการสุขาภิบาล ให้ก่อสร้าง ถนน ห้างหุ้นส่วนจำกัดห. จึงไม่ได้รับงานทางคณะกรรมการสุขาภิบาลจะต้องจ่ายเงิน 100,000 บาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดห. การที่จำเลยทั้งเก้าเรียกร้องให้โจทก์จ่ายเงิน 100,000 บาท แก่ตน มิฉะนั้น โจทก์จะถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องโจทก์ก่อสร้างถนนผิดไปจากสัญญา อันเป็นเหตุให้สัญญา ดังกล่าวระงับ และโจทก์ต้องถูกขับออกจากกรรมการสุขาภิบาลเมื่อปรากฏว่าโจทก์ต้องจ่ายเงินจำนวน 100,000 บาทให้จำเลยทั้งเก้าไปโดยกลัวต่อการข่มขู่ของจำเลยทั้งเก้าย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งเก้าใช้สิทธิโดยชอบ เพราะแม้ว่าโจทก์จะมีส่วนบกพร่องในการก่อสร้างถนนอันผิดไปจากสัญญาก็เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ว่ากล่าวส่วนจำเลยทั้งเก้าเป็นบุคคลภายนอกย่อมไม่มีสิทธิสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยหวังผลประโยชน์เป็นที่ตั้งการที่โจทก์ต้องจ่ายเงินให้จำเลยทั้งเก้าโดยกลัวต่อการ ข่มขู่ดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้ง

เก้าจึงเป็น การข่มขืนใจโจทก์ให้ยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดย
ขู่เชียวว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของโจทก์ซึ่งครบถ้วน ตามองค์ประกอบความผิด
ฐานกรรโชกแล้ว

ขอให้ลงโทษขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเก้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งเก้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยทั้งเก้ากระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ คดีได้ความว่าโจทก์และจำเลยทั้งเก้าต่างเป็นกรรมการ
สุขาภิบาลนาเอือดด้วยกันแต่เดิมเมื่อปี 2536 สุขาภิบาลนาเอือดว่าจ้างห้างหุ้นส่วน
จำกัดหุ้นกึ่งพืชผลให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำในเขตสุขาภิบาล ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน
100,000 บาท แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเพราะมีเงื่อนไขว่าในปีต่อไป
หากห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นกึ่งพืชผลประมุลงานจากสุขาภิบาลได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นกึ่ง

พืชผลก็จะไม่รับเงินจำนวน 100,000 บาท ตามที่ตกลงจ้าง ต่อมาปี 2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิไลพรศรีเมืองใหม่ซึ่งมีโจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้รับการว่าจ้างในกรณีพิเศษจากนายอำเภอศรีเมืองใหม่ประธานคณะกรรมการสุขภาพบาลนาเอือด ให้ก่อสร้างถนนสายยางทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นก็พืชผลจึงไม่ได้รับงานทางคณะกรรมการสุขภาพบาลนาเอือด จะต้องจ่ายเงิน 100,000 บาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นก็พืชผลฝ่ายจำเลยขอให้โจทก์รับผิดชอบในเงินดังกล่าว เนื่องจากโจทก์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนสายยางทองได้ กรณีจึงมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นที่มาของคดีนี้ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุหลังจากเลิกประชุมคณะกรรมการสุขภาพบาลนาเอือด แล้วจำเลยทั้งเก้าร่วมกันข่มขู่โจทก์โดยจำเลยที่ 1 พูดว่า งานก่อสร้างถนนยางทองจะนำไปให้ผู้รับเหมารายอื่น แต่โจทก์เป็นผู้รับเหมาเสียเองจะต้องนำเงินมาให้ 100,000 บาท โจทก์บอกว่างานนี้จ้างโดยวิธีพิเศษจะนำไปให้ผู้รับเหมารายอื่นไม่ได้ จำเลยที่ 2 พูดว่า จะต้องนำเงินมาให้ 100,000 บาท มิฉะนั้นจะร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด จำเลยที่ 3 พูดว่า จะจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างไรก็ต้องนำเงินมาให้ 100,000 บาท จำเลยที่ 4 พูดว่า จะต้องนำเงินมาให้ 100,000 บาท มิฉะนั้นจะต้องถูกขับออกจากการเป็นคณะกรรมการสุขภาพบาลจำเลยที่ 5 พูดว่า ให้โจทก์ลดบทบาทในการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อกรรมการอื่นจะได้เห็นใจ จำเลยที่ 6 พูดว่า เงิน 100,000 บาท ไม่มากมาย สำหรับโจทก์ จำเลยที่ 7 พูดว่า จะต้องนำเงินมาให้ 100,000 บาท เรื่องจะได้จบกันและจะได้ทำงานกันอย่างสบาย จำเลยที่ 8 พูดว่า คิดดูให้ดี ถ้ามีการตรวจสอบงานกันจะต้องถูกระงับสัญญาการก่อสร้างและจำเลยที่ 9 พูดว่า จะต้องนำเงินมาให้จำนวน 100,000 บาท มิฉะนั้นจะต้องถูกร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและถูกระงับสัญญาการก่อสร้างและจะถูกขับออกจากการสุขภาพบาลทั้งโจทก์เบิกความด้วยว่าต่อมาในเดือนเดียวกันฝ่ายจำเลยพูดย้ำเรื่องเงินจำนวน 100,000 บาท ตามที่เรียกร้อง ปรากฏว่าโจทก์ได้จ่ายไป 2 ครั้งครั้งละ 50,000 บาท ด้วยความกลัว ซึ่งโจทก์ได้อัดเทปบันทึกถ้อยคำเจรจาไว้ เห็นว่า พยาน

หลักฐานของโจทก์บ่งบอกชัดเจนว่าจำเลยทั้งเก้าร่วมกันเรียกร้องเงินจำนวน 100,000 บาท จากโจทก์ เนื่องจากโจทก์เป็นผู้รับเหมาร้างถนนสายยูงทองจาก สุขาภิบาลนาเอือด ได้ หากโจทก์ไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและถูกระงับสัญญาสร้างถนน ทั้งจะต้องถูกขับออกจาก กรรมการสุขาภิบาลด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมแล้ว พอแปลความหมาย ได้ว่าจำเลยทั้งเก้าเรียกร้องให้โจทก์จ่ายเงิน 100,000 บาท แก่ตน มิฉะนั้นโจทก์จะ ถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องโจทก์ก่อสร้างถนนยูงทองผิดไป จากสัญญา อันเป็นเหตุให้สัญญาดังกล่าวระงับและโจทก์ต้องถูกขับออกจากกรรมการ สุขาภิบาลเมื่อปรากฏว่าโจทก์ต้องจ่ายเงินจำนวน 100,000 บาท ให้จำเลยทั้งเก้าไป โดยกลัวต่อการข่มขู่ของจำเลยทั้งเก้ายอมถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งเก้าใช้สิทธิโดยชอบ เพราะแม้ว่าโจทก์จะมีส่วนบกพร่องในการก่อสร้างถนนยูงทองอันผิดไปจากสัญญา ก็ เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ว่ากล่าว จำเลยทั้งเก้าเป็นบุคคล ภายนอกย่อมไม่มีสิทธิสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยหวังผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง การที่โจทก์ ต้องจ่ายเงินให้จำเลยทั้งเก้าโดยกลัวต่อการข่มขู่ดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้ง เก้าจึงเป็นการข่มขู่จิตใจโจทก์ให้ยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดย ขู่เชียวว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของโจทก์ซึ่งครบถ้วนตามองค์ประกอบความผิด ฐานกรรโชกแล้วจำเลยทั้งเก้าต้องมีความผิดตามฟ้อง ข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งเก้าไม่พอ ฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้

พิพากษากลับ จำเลยทั้งเก้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคหนึ่ง จำคุกจำเลยคนละ 1 ปี และปรับคนละ 5,000 บาท จำเลยทั้งเก้าเป็น กรรมการสุขาภิบาล ไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดมาก่อน เห็นสมควรให้โอกาสแก่ จำเลยทั้งเก้ากลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด คนละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งเก้าไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ